沈北新区汇鑫山庄“7·15”高处坠落事故调查报告

2023年7月18日，区应急局接到马某萍举报，称其父亲马某全于2023年7月15日，在沈北新区恒大汇鑫山庄25号楼干活时从三楼阳台上坠落，事发后被其工友及时送往医院救治，后经抢救无效死亡。

区应急局接到举报后高度重视，立即组织执法人员进行调查，并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，沈北新区人民政府成立了由区应急局任组长单位，区公安分局、区总工会、区人社局、区辉山街道等单位人员参加的事故调查组。事故调查组邀请沈北新区纪委监委和沈北新区人民检察院派员参加事故调查。

一、事故发生地有关情况

（一）事故发生房屋（25号楼某室）基本情况

事故发生房屋位于沈北新区蒲河北路10-25号楼某室，该商品房用途为住宅，建筑物的主体结构为钢混结构，建筑总层数为四层，该商品房层高为三层和四层，有四个非封闭式阳台，建筑面积为181.96平方米，其中套内建筑面积为155.73平方米，该商品房的买受人（即房主）为徐某龙和梁某二人共有。2023年3月31日，梁某同包工头张某个人签订了《土建工程施工合同》，

以人民币叁万陆仟元（3.6万元）的价格（包工包料）承包了该商品房混凝土钢筋浇筑阁楼板及砸墙活，双方约定工期为3个月，实际完工时间为4月24日，5月10日工程款全部结清，完工后，张某将小型吊机遗留在该商品房三楼西南侧阳台上。

（二）坠落发生地点（阳台）结构布局情况

发生高处坠落的点位为该商品房三层西南侧非封闭式阳台，该阳台距离地面高约7米，东西长2.7米，南北长4米，面积约11平方米，地面用水泥平铺，表面较平坦，阳台东西两侧靠墙，南北两侧原设有铁制护栏作为防护装置，为了施工方便，两侧铁制护栏均被拆卸下来，放置在阳台上。干活用的吊机也放置在阳台南侧，事发前铁制护栏压在吊机的吊座上用于配重。

（三）坠落点现场情况

坠落点为恒大汇鑫山庄25号楼某单元一楼南侧单元门门前空地。坠落发生时，被扔下的铁制护栏在马某全坠落点南侧斜靠着砖堆，马某全在北侧仰面躺着，距离砖堆不足一米，地上无血迹。

二、事故发生经过

2023年7月13日，张某通过微信的方式与房主徐某龙主动联系，想将遗留的小型吊机取走。经双方约定，定于2023年7月15日取小型吊机。2023年7月15日早8时许，张某及其妻子于某带领工人马某全和凌某及司机刘某柱，前往恒大汇鑫山庄25号楼某室，取走2023年4月24日施工完工时遗留的小型吊

机。到达现场后，张某安排马某全和凌某到三楼阳台拆卸吊机，两人将吊机拆卸为吊头和吊座两部分，两人在干活全程均无任何劳动防护措施。8 时 10 分许，两人合力将吊机的吊头从三楼阳台顺着楼梯抬到一楼。之后张某安排马某全和凌某将铁制护栏从三楼阳台扔到一楼，二人返回三楼阳台，8 时 20 分许，面对面分别站在铁制护栏东西两侧，马某全在东侧，凌某在西侧，两人分别手握铁制护栏两边从阳台南侧往楼下扔。铁制护栏扔下后，马某全站立不稳也随之从此处坠落[1]。

坠落发生后，凌某立即跑下楼告知张某现场情况，7 月 15 日 8 时 30 分许，张某得知现场情况后，立即拨打 120 急救电话。8 时 44 分，救护车到达现场，将马某全送往沈阳市第十人民医院进行救治。在沈阳市第十人民医院救治时，马某全意识清楚，可正常与其妻子吴某英沟通。12 时许，马某全家属接到医院通知，被告知马某全伤势恶化，需转院处理。后于当日 13 时 08 分马某全转院到沈阳市陆军总院进行抢救，7 月 15 日 17 时许在陆军总院经抢救无效死亡。

三、事故发生原因和暴露出的主要问题

（一）直接原因

马某全和凌某两人安全意识淡薄，盲目听从指挥，在未佩戴劳动防护用品及周边没有防护措施的情况下，从事高空抛物作业，

[1] 根据沈北新区辉山派出所提供的凌某和刘某柱的询问笔录得知，马某全是自己绊倒在阳台边缘，失去平衡导致的高处坠落。

属于违章操作，最终导致马某全意外从高处坠落受伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

张某安全意识淡薄，明知高处作业需要保护措施，仍抱有侥幸心理，要求马某全和凌某两人在未佩戴劳动防护用品及露台周边没有临边防护的条件下从事高空抛物作业，属于违章指挥。

四、事故有关人员及房屋基本情况

（一）张某的自然情况

事故发生后，调查组多次同张某联系，包括给其发送短信，到其户籍所在地（辽宁省调兵山市调兵山街道东调村）及现住址（辽宁省沈阳市浑南区满堂村）进行走访调查，均未能同其取得联系。

在无法同张某取得联系的情况下，调查组请求沈北新区市场监督管理局进行协同调查，经沈北新区市场监督管理局查询《辽宁省市场监管一体化系统》，确认张某名下无营业执照。

在对沈阳汇鑫山庄物业服务中心调查取证时发现，张某在沈阳汇鑫山庄物业服务中心提供的《装修许可证》上登记的所属装修公司为辽宁创富港建筑劳务分包有限公司，并为沈阳汇鑫山庄物业服务中心提供了该公司的《建筑业企业资质证书》复印件，通过对辽宁创富港建筑劳务分包有限公司法定代表人曲某的询问调查得知，张某未与该公司签订劳务合同，也没有任何合作关系，该公司的《建筑业企业资质证书》复印件是在张某承诺给曲

某介绍工程业务的情况下曲某微信转给张某的，张某使用该公司的《建筑业企业资质证书》复印件到沈阳汇鑫山庄物业服务中心进行备案的情况曲某并不知情，没有得到曲某的相关授权，系张某个人行为。

（二）事故发生房屋情况

沈北新区恒大汇鑫山庄25号楼某室使用性质是居民住宅。经对房主徐某龙和梁某的询问调查得知，该房屋是属于两人的改善住房，仅供居住使用。

（三）马某全的相关情况

马某全，男。经苗某伟介绍，2023年7月1日认识的张某，并同张某约定以每天人民币贰佰元的价格干力工活。

五、事故性质认定

沈北新区恒大汇鑫山庄25号楼某室是徐某龙和梁某二人的居住用房，依据《中华人民共和国安全生产法》第二条[2]，该商品房属于非经营性场所，不从事生产经营活动，不适用《中华人民共和国安全生产法》，不能依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]对其进行处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二条：在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的,适用其规定。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款;(二)发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款;(三)发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款;(四)发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

包工头张某名下无营业执照，未挂靠在任何有资质的单位名下从事生产经营活动，张某在恒大汇鑫山庄同梁某签订的《土建工程施工合同》属于个人行为，因此，张某不属于生产经营单位的主要负责人，不能依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[4]对其进行处罚。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查清了事故经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质。

经调查认定，沈阳市沈北新区汇鑫山庄“7·15”高处坠落事故是一起意外事故。

沈北新区汇鑫山庄“7·15”

高处坠落事故调查组

2023 年 9 月 21 日

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；(二)发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；(三)发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；(四)发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。